

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5536/2536

บริษัท สุรา ม หา ราชฎร จำกัด (
มหาชน

กรุงเทพมหานคร กับพวก

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 มาตรา 31

คำว่า "นับแต่วันรับแจ้งความ" ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475 มาตรา 31 วรรคแรกมีความหมายว่านับแต่วันส่งคำชี้ขาดไปถึง ผู้รับประเมินหรือนับแต่วันผู้รับประเมินรับคำชี้ขาด ส่วนข้อความตอนท้ายที่ว่า "ให้ ทราบคำชี้ขาด" นั้น เป็นเพียงถ้อยคำขยายความให้ชัดเท่านั้น ไม่ได้หมายความว่า ไปถึงวันนับแต่วันที่ได้อทราบ ข้อความในคำชี้ขาด แม้ตามพิพากษาศาลฎีกาโรงเรือนและ ที่ดินพุทธศักราช 2475 มาตรา 31 วรรคแรกจะใช้คำว่า ผู้รับประเมินก็ตามแต่เมื่อ โจทก์เป็นผู้มีส่วนได้เสีย ต้องเป็นผู้ชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินแทนกรมโรงงาน อุตสาหกรรมตามที่กำหนดไว้ในสัญญาเช่า ซึ่งมีอำนาจฟ้องขอให้เพิกถอนการ ประเมินคำชี้ขาดแล้ว โจทก์จึงต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติในมาตรา 31 ด้วย กล่าวคือ จะต้องนำคดีมาฟ้องภายใน 30 วัน นับแต่วันที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้รับคำ ชี้ขาด

โจทก์ฟ้องขอให้พิพากษาให้เพิกถอนการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินของ
จำเลยที่ 1 และคำชี้ขาดของจำเลยที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2530 และ 2531 กับให้จำเลย
ทั้งสองคืนเงิน จำนวนเงิน 442,767.50 บาท พร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายแก่โจทก์

จำเลยทั้งสองให้การว่า ฟ้องโจทก์ขาดอายุความแล้วทั้งนี้เพราะกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ผู้รับประเมินและเป็นผู้มีอำนาจยื่นคำร้องเพื่อขอให้พิจารณาการ
ประเมินนั้นใหม่ได้รับแจ้งคำชี้ขาดตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2533 แต่โจทก์กลับนำ
คดีมาฟ้องเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2533 ซึ่งเกินกำหนดเวลา 30 วัน นับแต่วันรับ
แจ้งความให้ทราบคำชี้ขาดดังกล่าว ขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้องโจทก์ โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงในเบื้องต้นฟังได้ว่า โจทก์
เป็นผู้เข้ากิจการโรงงานสุราบางยี่ขันจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวง
อุตสาหกรรม สำหรับโรงเรือนที่พิพาทตั้งอยู่ที่เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ในท้อง
ที่แขวงชนะสงครามและแขวงวัดสามพระยา โรงเรือนทั้งสองแห่งกำหนดค่าเช่าไว้ปี
ละ 147,100 บาท มีกำหนด 15 ปี และตกลงให้โจทก์เป็นผู้เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ตลอดกำหนดเวลาตามสัญญาเช่า เมื่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมยื่นแบบแจ้งรายการ
เพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดินประจำปี พ.ศ. 2530 สำหรับโรงเรือนและที่ดินที่ตั้งอยู่
ในท้องที่แขวงชนะสงครามและประจำปี พ.ศ. 2531 สำหรับโรงเรือนและที่ดินที่อยู่
ในท้องที่แขวงวัดสามพระยาแล้ว ต่อมาพนักงานเจ้าหน้าที่ของจำเลยที่ 1 ได้กำหนด
ค่ารายปีสูงกว่าอัตราค่าเช่าที่โจทก์ต้องชำระแก่กรมโรงงานอุตสาหกรรม โดยโรงเรือน
ที่แขวงชนะสงครามกำหนดค่าราย ปี 3,177,600 บาท ค่าภาษี 397,200 บาท โรง
เรือนที่แขวงวัดสามพระยา กำหนดรายปี 364,540 บาท ค่าภาษี 45,567.50 บาท
แล้วประเมินให้เสียภาษีตามนี้ กรมโรงงานอุตสาหกรรมโดยการร้องขอของโจทก์ซึ่ง

เป็นผู้ชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินสำหรับโรงเรือนและที่ดินพิพาทได้ยื่นคำร้องขอให้พิจารณาการประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดินใหม่ต่อจำเลยที่ 2 และจำเลยที่ 2 ได้พิจารณาแล้วมีคำชี้ขาดให้ยกคำร้อง ขอให้พิจารณาการประเมินใหม่ โดยยืนตามการประเมินของพนักงานเจ้าหน้าที่ปรากฏตามเอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 7 และแผ่นที่ 28 และแจ้งคำชี้ขาดให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมทราบโดยกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้รับใบแจ้งคำชี้ขาดของจำเลยที่ 2 แล้ว ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2533 ตามเอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 5 แผ่นที่ 22 และแผ่นที่ 38 โจทก์อ้างว่าในฐานะผู้เสียภาษีโรงเรือนและที่ดินรายพิพาท จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับการประเมินและการชี้ขาดนี้ไม่เห็นด้วยกับการประเมินและคำชี้ขาด จึงฟ้องขอให้เพิกถอนการประเมินและคำชี้ขาดมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่า โจทก์มีสิทธินำคดีมาสู่ศาลหรือไม่ที่โจทก์อุทธรณ์ว่า กรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายมีนายยิ่งยง ศรีทอง เป็นอธิบดี ซึ่งเป็นตัวแทนหรือผู้แทนของกรมโรงงานอุตสาหกรรมมีอำนาจหน้าที่ทำการแทน กรมโรงงานอุตสาหกรรม คำชี้ขาดของจำเลยที่ 2 ตามเอกสารหมายเลข 1 แผ่นที่ 22-23 จะมีผลตามกฎหมายก็ต่อเมื่อนายยิ่งยง ศรีทอง ได้รับทราบแล้ว นายยิ่งยง ศรีทองรับทราบเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2533 ทั้งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดินได้บัญญัติข้อความไว้ว่า "นับแต่วันรับแจ้งความให้ทราบคำชี้ขาด" หากกฎหมายประสงค์จะให้การส่งคำชี้ขาดถึง ถือว่าได้ทราบคำชี้ขาดแล้วก็เพียงบัญญัติว่า "นับแต่วันแจ้งคำชี้ขาด" ไม่จำเป็นต้องมีคำว่า "ให้ทราบคำชี้ขาด" จึงจะถือว่ากรมโรงงานอุตสาหกรรมได้รับทราบคำชี้ขาดของจำเลยที่ 2 ในวันที่ 20 เมษายน 2533 ไม่ได้ ฉะนั้นการที่โจทก์นำคดีมาฟ้องใน วันที่ 22 พฤษภาคม 2533 จึงยังไม่หมดสิทธิที่จะนำคดีมาสู่ศาล เห็นว่าสำหรับพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พุทธศักราช 2475 มาตรา 31 วรรคแรก บัญญัติไว้ว่า "ผู้รับประเมินผู้ใดไม่พอใจ ในคำชี้ขาด จะนำคดีไปสู่ศาลเพื่อแสดงให้ศาลเห็นว่า การประเมินนั้นไม่ถูกต้องก็ได้ แต่ต้องทำภายในสามสิบวัน นับแต่วันรับแจ้งความให้ทราบคำชี้ขาด" คำว่า "นับ

แต่วันรับแจ้งความ" มีความหมายว่า นับแต่วันส่งคำชี้ขาดไปถึงผู้รับประเมินหรือนับ
แต่วันผู้รับประเมินรับคำชี้ขาดส่วนข้อความตอนท้ายที่ว่า "ให้ทราบคำชี้ขาด" นั้นเป็น
เพียงถ้อยคำขยายความให้ชัดเท่านั้น หาได้หมายความว่านับแต่วันที่ได้อ
ทราบข้อความในคำชี้ขาด แต่อย่างใดไม่ ที่โจทก์อุทธรณ์ว่า ตามพระราชบัญญัติภาษี
โรงเรือน และที่ดิน บัญญัติเพียงใดผู้รับประเมินเท่านั้นที่ไม่พอใจคำชี้ขาด ต้องนำคดี
มาฟ้องภายใน 30 วัน นับแต่วันรับแจ้งความให้ทราบคำชี้ขาด ส่วนโจทก์เป็นเพียงผู้
มีส่วนได้เสียต้องชำระภาษีโรงเรือนแทน กรมโรงงานอุตสาหกรรม ตามที่กำหนดไว้
ในสัญญาเช่าจึงไม่ใช่ผู้รับประเมินซึ่งต้องตกอยู่ในบังคับของบทบัญญัติดังกล่าวจึง
ต้องถือว่าโจทก์ทราบคำชี้ขาดในวันที่ 23 เมษายน 2533 นั้นเห็นว่า ตามบทบัญญัติ
ดังกล่าวแม้จะใช้คำว่าผู้รับประเมินก็ตามแต่เมื่อโจทก์เป็นผู้มีส่วนได้เสีย เป็นผู้ชำระ
ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินมีอำนาจฟ้องขอให้เพิกถอนการประเมินและคำชี้ขาดตาม
ฟ้องแล้ว โจทก์จึงต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติในมาตรา 31 ดังกล่าวด้วย กล่าวคือ จะ
ต้องนำคดีมาฟ้องภายใน 30 วัน นับแต่วันที่กรมโรงงานอุตสาหกรรม ได้รับคำชี้ขาด
ที่โจทก์อุทธรณ์ว่าฟ้องโจทก์เป็นฟ้องติดตาม เอาทรัพย์สิน จึงต้องบังคับตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งโจทก์มีสิทธิฟ้องร้องติดตามเอาทรัพย์สินภายใน
กำหนดอายุความ 10 ปี คดีโจทก์จึงยังไม่ขาดอายุความฟ้องร้องนั้น ปัญหาไม่ได้มี
การยกขึ้นว่ากล่าวและวินิจฉัยมาในศาลภาษีอากรกลาง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้ เมื่อ
ฟังได้ว่ากรมโรงงานอุตสาหกรรมได้รับแจ้งคำชี้ขาดของจำเลยที่ 2 เมื่อวันที่ 20
เมษายน 2533 แต่โจทก์ ฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2533 เกินกำหนด 30
วัน จึงไม่มีสิทธินำคดีมาสู่ศาล ศาลชั้นต้นพิพากษาชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(สันติ ทักกราล-เจริญ นิลเอสงฆ์-เสมอ อินทรศักดิ์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ